

Association EHPAD CHEZ NOUS

Madame Julie BOUGEL

Directrice

4 Avenue Albert Camus

81370 ST SULPICE LA POINTE

ANGERS, le 16 août 2025

Affaire : EHPAD CHEZ NOUS - agent

N/Réf. : 04.04217/PIN/VA

Objet : Lettre de mission

Chère Madame,

Je fais suite à notre échange du 14 août 2025 au cours duquel vous sollicitez l'accompagnement du Cabinet dans le cadre de litiges opposant votre CCAS à deux agents de l'EHPAD Chez Nous.

Concernant l'agent titulaire accusé d'harcèlement sexuel

Vous indiquez qu'une agent s'est plainte auprès de la direction des agissements d'un collègue, lesquels pourraient être constitutifs de faits de harcèlement sexuel.

Le Cabinet vous propose l'accompagnement suivant :

- réalisation d'une première analyse et conseil stratégique ;
- rédaction du projet d'arrêté de suspension ;
- appui technique pendant la phase d'enquête administrative ;

Je vous informe que le taux horaire de mon Cabinet est de 250 € HT (soit 300,00 €TTC).

Une équipe d'avocats et juristes au service des établissements et services sociaux et médico-sociaux

Cet accompagnement sera facturé au temps passé.

Une lettre de mission ultérieure sera émise pour l'accompagnement dans le cadre de la procédure devant le conseil de discipline (rédactions d'observations écrites, présence lors de la séance du conseil de discipline).

Concernant le litige concernant les congés posés par un agent contractuel

Vous indiquez qu'une agent contractuelle ne verra pas son contrat à durée déterminée renouveler. Cette décision a été prise à l'initiative de votre CCAS.

Vous constatez que cette dernière a posé plus de jours de congés que ce que la réglementation lui permet. Ces jours de congés ont été validés par la direction de l'établissement. Vous souhaiteriez qu'une partie de ces congés soit prise en congés sans solde. L'agent a formellement refusé et vous a mis en demeure de lui payer ses congés.

Le Cabinet vous propose de vous accompagner quant à la stratégie à mettre en œuvre.

Je vous informe que le taux horaire de mon Cabinet est de 250 € HT (soit 300,00 €TTC).

Cet accompagnement sera facturé au temps passé.

Ces montants ne comprennent que les honoraires et non les autres frais accessoires (taxe obligatoire de contribution à l'aide juridique, frais de déplacement, de reprographie, d'envoi, d'actes, d'huissier, etc.) qui pourraient être exposés par le Cabinet dans le cadre de sa mission.

Le Cabinet ne fait pas de consultation orale, toute production sera écrite.

Si cette proposition vous agréée, je vous remercie de bien vouloir me retourner la présente lettre de mission signée par vous-même avec la mention "Bon pour accord".

Je vous prie de me croire,

Votre bien dévoué.

Maître Pierre NAITALI

Maître Agathe VITOUR

Une équipe d'avocats et juristes au service des établissements et services sociaux et médico-sociaux

CONDITIONS GENERALES

FRAIS ET DEBOURS – DEPLACEMENTS

Les honoraires prévus par la présente convention rémunèrent la totalité des tâches effectuées personnellement ou par un avocat substitué, associé ou collaborateur, ainsi que le fonctionnement courant de son cabinet (secrétariat, téléphone, copies, courriers, archivage).

Outre le règlement des honoraires, LE CLIENT s'acquitte des frais et débours payés à des tiers dans l'intérêt de la mission.

Ces frais seront avancés par LE CLIENT et répercutés le cas échéant sur la partie succombant au titre des dépens.

Les déplacements en dehors de la ville où est situé le cabinet de l'avocat seront facturés en sus de la présente proposition

TVA

La totalité des honoraires visés dans la présente convention, ainsi que les frais et honoraires de déplacement sont majorés de la TVA au taux en vigueur.

FACTURATION

L'honoraire de base sera facturé par acomptes successifs, la première provision d'un montant de 30% du montant d'honoraires acceptés, intervenant à la date de la signature des présentes.

Puis, les honoraires seront facturés au fur et à mesure de leur exécution.

Une facture récapitulative sera établie à la fin de la mission de l'avocat, faisant apparaître l'ensemble des honoraires dus, des débours exposés et des provisions versées. Les pièces justificatives des débours sont jointes à la facture récapitulative.

CONTESTATIONS

En cas de contestation relative à la validité, à l'interprétation ou à l'exécution de la présente convention, le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats d'ANGERS pourra être saisi à la requête de la partie la plus diligente.

PROTECTION DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL

Le cabinet met en œuvre des traitements de données à caractère personnel.

Les traitements de données à caractère personnel mis en œuvre ont pour base juridique :

- l'intérêt légitime poursuivi par le cabinet lorsqu'il poursuit les finalités suivantes :
 - prospection et animation ;
 - gestion de la relation avec ses clients et prospects ;
 - organisation, inscription et invitation aux événements du cabinet.
- l'exécution de mesures précontractuelles ou du contrat lorsqu'il met en œuvre un traitement ayant pour finalité :
 - la production, la gestion, le suivi des dossiers de ses clients ;

Une équipe d'avocats et juristes au service des établissements et services sociaux et médico-sociaux

- le recouvrement.
- le respect d'obligations légales et réglementaires lorsqu'il met en œuvre un traitement ayant pour finalité :
 - la prévention du blanchiment et du financement du terrorisme et la lutte contre la corruption ;
 - la facturation ;
 - la comptabilité.

Le cabinet ne conserve les données que pour la durée nécessaire aux opérations pour lesquelles elles ont été collectées ainsi que dans le respect de la réglementation en vigueur.

A cet égard, les données des clients sont conservées pendant la durée des relations contractuelles augmentée de 3 ans à des fins d'animation et prospection, sans préjudice des obligations de conservation ou des délais de prescription. En matière de prévention du blanchiment et du financement du terrorisme, les données sont conservées 5 ans après la fin des relations avec le cabinet. En matière de comptabilité, elles sont conservées 10 ans à compter de la clôture de l'exercice comptable.

Les données des prospects sont conservées pendant une durée de 3 ans si aucune participation ou inscription aux événements du cabinet n'a eu lieu.

Les données traitées sont destinées aux personnes habilitées du cabinet, ainsi qu'à ses prestataires.

Dans les conditions définies par la loi Informatique et libertés et le règlement européen sur la protection des données, les personnes physiques disposent d'un droit d'accès aux données les concernant, de rectification, d'interrogation, de limitation, de portabilité, d'effacement.

Les personnes concernées par les traitements mis en œuvre disposent également d'un droit de s'opposer à tout moment, pour des raisons tenant à leur situation particulière, à un traitement des données à caractère personnel ayant comme base juridique l'intérêt légitime du cabinet, ainsi que d'un droit d'opposition à la prospection commerciale.

Elles disposent également du droit de définir des directives générales et particulières définissant la manière dont elles entendent que soient exercés, après leur décès, les droits mentionnés ci-dessus par courrier électronique à l'adresse suivante : dpo@accens-avocats.com ou par courrier postal à l'adresse suivante : 30 rue du commerce 49100 Angers accompagné d'une copie d'un titre d'identité signé.

Les personnes concernées disposent du droit d'introduire une réclamation auprès de la Cnil.

Nos références bancaires ACCENS AVOCATS CONSEILS:

CREDIT AGRICOLE ANJOU MAINE 17906 00032 96430505243 72

IBAN : FR76 1790 6000 3296 4305 0524 372

BIC : AGRIFRPP879

Une équipe d'avocats et juristes au service des établissements et services sociaux et médico-sociaux

BARREAU D'ANGERS

SELARL AU CAPITAL DE 100 000 EUROS
929 977 874 RCS ANGERS – APE 6910Z
N° TVA : FR 40 929977874

30 RUE DU COMMERCE
49100 ANGERS
TEL. 02 41 42 48 80

CONTACT@ACCENS-AVOCATS.COM
WWW.ACCENS-AVOCATS.COM